

PRÁTICA PROCESSUAL TRIBUTÁRIA

5ª e 6ª Aulas

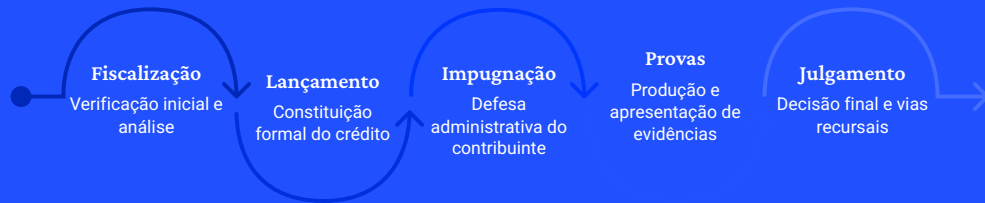
Da solução administrativa à cobrança do crédito tributário

Consulta • Restituição • Compensação • Parcelamento • Transação • Dívida Ativa • CDA

Prof.ª Ma. Marcilene Andrade

ONDE ESTAMOS?

Percurso até aqui



Dois caminhos possíveis a partir de agora

CAMINHO 1

Solução ou regularização administrativa – evitar ou encerrar o litígio sem execução fiscal.

CAMINHO 2

Crédito não pago → inscrição em dívida ativa → cobrança judicial via execução fiscal.

☐ **Pergunta central:** É possível evitar ou solucionar o litígio antes da execução fiscal?

 PARTE I

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS ALTERNATIVOS AO LITÍGIO

Consulta Fiscal • Restituição • Compensação • Parcelamento • Transação Tributária

NEM TODO CONFLITO TRIBUTÁRIO PRECISA TERMINAR EM PROCESSO JUDICIAL

O sistema tributário contém instrumentos que podem atuar em diferentes momentos e com diferentes finalidades, permitindo ao contribuinte e à Administração encontrar soluções sem necessidade de judicialização.



Prevenir

Prevenir controvérsias antes que se instalem.



Corrigir

Corrigir pagamentos indevidos realizados pelo contribuinte.



Extinguir

Extinguir créditos tributários mediante formas legalmente previstas.



Suspender

Suspender a exigibilidade do crédito tributário.



Regularizar

Regularizar débitos mediante condições legalmente estabelecidas.



Negociar

Negociar formas de satisfação do crédito dentro dos limites legais.

Instrumentos disponíveis: Consulta fiscal • Restituição • Compensação • Parcelamento • Transação tributária

CONSULTA FISCAL

O que é?

A consulta fiscal permite ao contribuinte formular questionamento à Administração acerca da **interpretação e aplicação da legislação tributária**.

Finalidades

- Esclarecer dúvida objetiva sobre a legislação.
- Conferir maior previsibilidade ao comportamento do contribuinte.
- Prevenir autuação decorrente de interpretação equivocada.
- Orientar comportamento futuro antes da prática do ato.

Exemplo prático

Empresa pretende realizar determinada operação e possui dúvida quanto à incidência tributária, alíquota, obrigação acessória ou tratamento fiscal aplicável.

📌 **Ideia central:** A consulta atua **preventivamente**, antes que a dúvida se converta em conflito.

CONSULTA NÃO É IMPUGNAÇÃO

Dois institutos distintos com pressupostos e finalidades completamente diferentes. A confusão entre eles pode comprometer a estratégia do contribuinte.

CONSULTA

Há uma **dúvida** sobre a interpretação ou aplicação da legislação tributária.

O contribuinte ainda não foi autuado. Busca **orientação** para agir corretamente.

Momento: *antes* da exigência formalizada.

IMPUGNAÇÃO

Já existe **exigência tributária** concretamente formalizada contra o contribuinte.

O contribuinte busca **desconstituir ou modificar** uma exigência já lançada.

Momento: *após* o lançamento formalizado.

 A escolha equivocada do instrumento pode gerar preclusão, perda de prazo ou ausência de efeito suspensivo sobre a exigibilidade do crédito.

RESTITUIÇÃO

Fundamento

O contribuinte que paga tributo indevidamente pode ter direito à restituição. O objetivo é **devolver ao contribuinte aquilo que ingressou indevidamente nos cofres públicos**.

CTN – arts. 165 e seguintes

Situações que autorizam a restituição

1 Sem causa jurídica

Pagamento realizado sem que houvesse obrigação tributária válida.

2 Valor superior ao devido

Pagamento em montante que excede o tributo efetivamente exigível.

3 Erro na identificação

Pagamento realizado com erro na identificação do tributo.

4 Reforma ou anulação

Decisão posterior que reforma ou anula o lançamento que originou o pagamento.

5 Cobrança indevida

Reconhecimento de que a cobrança não era devida.

Objetivo

Devolver ao contribuinte aquilo que ingressou indevidamente nos cofres públicos, restabelecendo o equilíbrio da relação jurídico-tributária.

RESTITUIÇÃO: VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL?

O contribuinte poderá, conforme o caso, optar pela via mais adequada para recuperar o indébito tributário.

VIA ADMINISTRATIVA

Formular pedido de restituição perante a própria Administração tributária competente.

VIA JUDICIAL

Propor ação de repetição de indébito perante o Poder Judiciário.

Pergunta estratégica: Existe necessidade imediata de judicialização?

A resposta depende de análise cuidadosa de múltiplos fatores:

Legislação aplicável — qual ente federativo, qual tributo, quais regras específicas.

Posição administrativa — se há entendimento consolidado favorável ou contrário ao contribuinte.

Prova disponível — se os elementos probatórios são suficientes para sustentar o pedido.

Prazo — observância dos prazos prescricionais e decadenciais aplicáveis.

Complexidade da controvérsia — se a matéria exige instrução probatória mais ampla.

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA

Conceito

A compensação permite **extinguir obrigações tributárias** mediante encontro de contas entre crédito do contribuinte contra o Fisco e crédito tributário do Fisco contra o contribuinte.

CTN, art. 170 — Depende de previsão legal e requisitos estabelecidos pela legislação aplicável.

Exemplo simplificado

Contribuinte possui crédito reconhecido de **R\$ 50.000,00** e débito tributário de **R\$ 40.000,00** → poderá haver compensação, se presentes os requisitos legais.

Elementos do encontro de contas

Crédito do Contribuinte

Valor que o Fisco deve ao contribuinte — ex.: pagamento indevido reconhecido.

Crédito do Fisco

Débito tributário do contribuinte perante a Fazenda Pública.

RESTITUIÇÃO × COMPENSAÇÃO

Embora ambos os institutos partam da existência de um crédito do contribuinte contra o Fisco, suas finalidades e efeitos são distintos.

RESTITUIÇÃO

O contribuinte pretende **receber de volta** o valor indevido que ingressou nos cofres públicos.

Resultado: entrada de recursos no patrimônio do contribuinte.



COMPENSAÇÃO

O contribuinte pretende **utilizar seu crédito** para extinguir débito tributário existente.

Resultado: extinção recíproca de obrigações até o limite do menor valor.

 **Atenção:** A existência de crédito contra o Fisco não autoriza, por si só, compensação unilateral fora das hipóteses legais. A compensação exige previsão normativa expressa e cumprimento dos requisitos estabelecidos.

📁 PARTE II

REGULARIZAÇÃO DO CRÉDITO

Parcelamento • Transação Tributária • Limites e Efeitos

PARCELAMENTO

Conceito

Parcelamento é modalidade pela qual o pagamento do débito tributário é realizado em **prestações**, permitindo ao contribuinte regularizar sua situação fiscal de forma fracionada.

Efeito relevante

CTN, art. 151, VI — O parcelamento **suspende a exigibilidade** do crédito tributário enquanto vigente.

O que acontece com o crédito?

01

Continua existindo

O crédito não desaparece com o deferimento do parcelamento.

02

Não é extinto imediatamente

O simples deferimento não extingue o crédito tributário.

03

Extinção gradual

Será extinto à medida que forem satisfeitas as condições legalmente previstas.

PARCELAMENTO NÃO É "DEFESA"

IMPUGNAÇÃO

O contribuinte afirma: *"A cobrança está juridicamente errada."*

Contesta a validade ou o valor do lançamento. Busca desconstituir a exigência.

PARCELAMENTO

Em regra, o contribuinte busca **regularizar o débito** mediante pagamento fracionado.

Não contesta a exigência — reconhece e busca forma de satisfazê-la.

Consequência estratégica: antes de aderir ao parcelamento, o advogado deve examinar:

1

Condições legais

Requisitos e exigências da legislação específica do parcelamento.

2

Efeitos da adesão

Consequências jurídicas decorrentes do ingresso no programa.

3

Confissão do débito

Se a adesão implica reconhecimento ou confissão irretratável do débito.

4

Desistência de discussões

Se é necessário desistir de impugnações ou ações judiciais em curso.

5

Inadimplemento

Consequências do descumprimento das condições do parcelamento.

TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA

Conceito

A transação constitui forma **consensual** de solução de controvérsias tributárias, permitindo que Fisco e contribuinte cheguem a um acordo dentro dos limites legalmente estabelecidos.

CTN, art. 171 — Fundamento geral da transação tributária no ordenamento brasileiro.

Lei nº 13.988/2020 — Regulamentação federal importante, disciplinando a transação no âmbito federal.

O que pode envolver a transação?



Concessões recíprocas

Ambas as partes cedem em algum aspecto dentro dos limites legais.



Condições diferenciadas

Prazos e formas de pagamento diferenciados conforme a disciplina legal.



Descontos autorizados

Reduções legalmente autorizadas sobre multas, juros e encargos.



Negociação de créditos

Negociação de créditos tributários nos termos da legislação aplicável.

TRANSAÇÃO NÃO SIGNIFICA LIVRE NEGOCIAÇÃO DO TRIBUTO

A Administração tributária está sujeita a princípios e regras que limitam sua atuação, mesmo no âmbito da transação.

Legalidade

A transação somente pode ocorrer dentro das hipóteses expressamente previstas em lei.

Indisponibilidade

O interesse público é indisponível — o Fisco não pode simplesmente abrir mão do crédito.

Isonomia

Contribuintes em situações equivalentes devem receber tratamento equivalente.

Impessoalidade

A transação não pode favorecer ou prejudicar contribuinte específico por razões pessoais.

Critérios objetivos

Os critérios para transação devem ser objetivos e estabelecidos previamente em lei.

📌 **Portanto:** Não existe "negociação privada" entre Fisco e contribuinte. A transação somente pode ocorrer dentro das hipóteses e limites legalmente autorizados.

MÉTODOS ADMINISTRATIVOS: QUAL UTILIZAR?

A escolha do instrumento adequado depende da correta identificação do problema do cliente. A tabela abaixo organiza as principais situações e os instrumentos correspondentes.

Situação	Instrumento possível
Dúvida sobre legislação	Consulta
Tributo pago indevidamente	Restituição
Crédito do contribuinte x débito fiscal	Compensação
Dificuldade de pagamento	Parcelamento
Solução consensual nos termos legais	Transação
Lançamento considerado ilegal	Impugnação

Pergunta-chave:

Qual é exatamente o problema do cliente?

A resposta a essa pergunta determina qual instrumento deve ser utilizado. Confundir os instrumentos pode gerar perda de prazo, efeitos indesejados ou ausência de proteção ao contribuinte.



📁 PARTE III

REVISÃO PRÁTICA: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA

Quando impugnar • Estrutura do modelo didático • Fundamentos e pedidos

QUANDO A SOLUÇÃO É IMPUGNAR?

Caso prático

Empresa recebe **Auto de Infração de ISS** no valor de **R\$ 250.000,00**.

A empresa afirma que:

- parte das operações não estava sujeita ao ISS;
- há erro na base de cálculo;
- parte do período pode estar atingida pela decadência.

Medida adequada: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA

Por que não outro instrumento?

Não é consulta — já existe exigência formalizada, não mera dúvida interpretativa.

Não é parcelamento — a empresa contesta a validade e o valor da cobrança.

Não é restituição — ainda não houve pagamento do valor autuado.

- ❑ A impugnação é o instrumento adequado quando o contribuinte contesta juridicamente a exigência formalizada pelo Fisco.

MODELO DIDÁTICO DE IMPUGNAÇÃO – ESTRUTURA

O modelo abaixo organiza o raciocínio jurídico. **Não substitui a análise do caso concreto.**

1

Identificação e Endereçamento

À Autoridade Julgadora Administrativa
Tributária

Processo nº _____ / Auto de Infração nº

EMPRESA X LTDA., devidamente qualificada,
vem apresentar: **IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA**

2

I – Tempestividade

A ciência ocorreu em __/__/__, sendo
tempestiva a presente defesa conforme o
art. ____ da legislação aplicável.

3

II – Síntese dos Fatos

A fiscalização lavrou Auto de Infração
exigindo _____, sob o fundamento de
_____.

MODELO – FUNDAMENTOS E PEDIDOS

01

III – Preliminares

Nulidade do lançamento • Irregularidade procedimental • Cerceamento de defesa • Decadência, quando cabível.

02

IV – Mérito

Demonstrar: **fato** → **norma** → **prova** → **consequência jurídica**

V – Pedidos

1. Recebimento da impugnação;
2. Reconhecimento da tempestividade;
3. Acolhimento das preliminares;
4. Cancelamento integral do lançamento;
5. Subsidiariamente, redução/revisão do crédito;
6. Produção das provas requeridas;
7. Ciência da decisão.

 **Atenção:** O modelo organiza o raciocínio. Não substitui a análise do caso concreto.

📁 PARTE IV

E SE O CONFLITO NÃO FOR SOLUCIONADO?

Do crédito administrativo definitivamente constituído à dívida ativa e à cobrança judicial

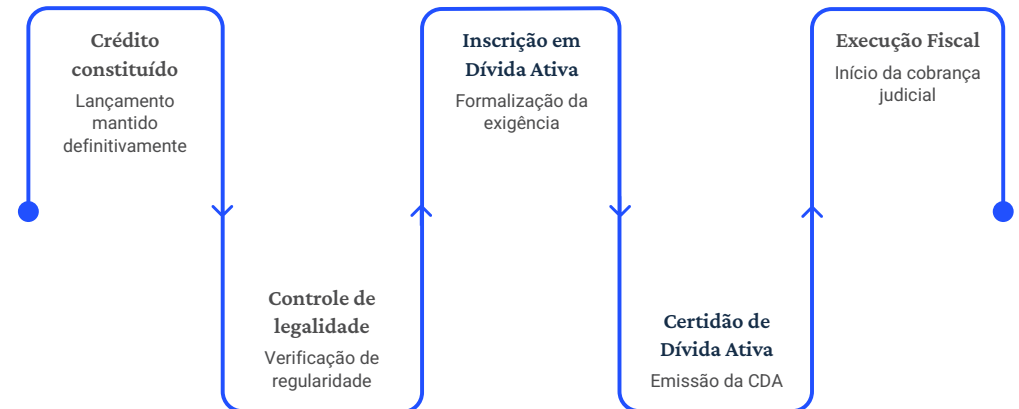
DO CRÉDITO ADMINISTRATIVO À DÍVIDA ATIVA

Cenário

O lançamento foi mantido definitivamente. Não há causa de suspensão da exigibilidade. O contribuinte não paga.

Aqui começa a transição para a **cobrança judicial**.

Percurso do crédito



O QUE É DÍVIDA ATIVA?

Definição

Dívida ativa representa créditos regularmente inscritos após constituição, vencimento, ausência de pagamento e controle administrativo de legalidade.

O que pode compreender?



Crédito tributário



Acréscimos legais



Multa



Juros



Demais encargos legais

Ponto essencial

A inscrição **não cria** a obrigação tributária. Ela **formaliza** o crédito para fins de cobrança.

A obrigação já existia antes da inscrição. A dívida ativa é o instrumento que viabiliza a cobrança judicial desse crédito já constituído.

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

A inscrição deve ser precedida de **controle administrativo**. A autoridade competente deve verificar, entre outros aspectos:

1

Existência do crédito

Verificação de que o crédito tributário foi regularmente constituído.

2

Exigibilidade

Ausência de causa de suspensão da exigibilidade do crédito.

3

Regularidade do lançamento

Verificação de que o lançamento observou os requisitos legais.

4

Identificação do devedor

Correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

5

Valor e fundamento legal

Determinação do valor e indicação do fundamento legal da cobrança.

6

Ausência de impedimento

Verificação de que não há causa impeditiva da cobrança (ex.: prescrição, pagamento).



Função: Transformar o crédito definitivamente exigível em dívida ativa apta à cobrança judicial.

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA

O que é a CDA?

A CDA é o **título executivo extrajudicial** que instrumentaliza a cobrança da dívida ativa perante o Poder Judiciário.

Sem a CDA regularmente emitida, não há execução fiscal válida.

O Fisco não propõe execução fiscal com base em:

- Auto de infração isoladamente considerado.
- Decisão administrativa que manteve o lançamento.
- Guia de recolhimento não paga.

❑ **Para a execução fiscal:** o crédito deve estar regularmente inscrito e representado pela CDA – **Lei nº 6.830/1980 – LEF**.

REQUISITOS DA CDA

Conforme a legislação aplicável, a CDA deve conter elementos capazes de identificar adequadamente a obrigação e o devedor.

Devedor e corresponsáveis

Identificação do sujeito passivo e, quando cabível, dos corresponsáveis.

Valor originário e encargos

Valor principal do crédito e os encargos legalmente incidentes.

Origem e natureza

Origem e natureza do crédito tributário cobrado.

Fundamento legal

Indicação do dispositivo legal que fundamenta a cobrança.

Data e número da inscrição

Identificação do ato de inscrição em dívida ativa.

Processo administrativo

Indicação do processo administrativo, quando existente.

 **Finalidade:** Permitir ao executado compreender: *quem cobra, o que cobra, por que cobra e quanto cobra.*

PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ

A dívida regularmente inscrita possui **presunção relativa** de certeza e liquidez.

CERTEZA

Relaciona-se à **existência jurídica** da obrigação tributária.

Presume-se que o crédito existe e é válido.

LIQUIDEZ

Relaciona-se à **determinação do valor** devido.

Presume-se que o valor indicado na CDA é o correto.



Mas atenção: A presunção **não é absoluta**. O contribuinte poderá demonstrar vícios capazes de afastá-la, tanto de natureza formal quanto material.

O QUE O ADVOGADO DEVE ANALISAR EM UMA CDA?

Ao receber uma CDA, o profissional deve fazer uma leitura crítica e sistemática. A CDA deve ser lida criticamente, não apenas recebida como documento incontroverso.

1 Identificação do devedor

O devedor está corretamente identificado?

2 Origem do crédito

Qual é a origem do crédito? Há indicação clara?

3 Fundamento legal

Existe fundamento legal indicado e aplicável?

4 Formação do valor

É possível compreender como o valor foi formado?

5 Exigibilidade e constituição

O crédito ainda é exigível? Houve regular constituição?

- Há decadência ou prescrição?
- Existe causa de suspensão da exigibilidade?
- Há vício formal ou material no título?

VÍCIOS DA CDA

Um título formalmente perfeito pode representar crédito materialmente inválido. A análise deve ser feita em dois planos distintos.

VÍCIOS FORMAIS

- Deficiência na identificação do devedor ou do crédito.
- Ausência de requisito legalmente exigido.
- Indicação insuficiente da origem do crédito.
- Erro na fundamentação legal.
- Impossibilidade de compreender o cálculo do valor.

VÍCIOS MATERIAIS

- Crédito inexistente ou já extinto.
- Pagamento anterior não considerado.
- Decadência ou prescrição do crédito.
- Ilegitimidade passiva do executado.
- Cobrança indevida ou inexigibilidade.

❏ **Pergunta prática:** Um título formalmente perfeito pode representar crédito materialmente inválido? **Sim.** A análise deve sempre abranger ambos os planos.

SUBSTITUIÇÃO DA CDA

O que a lei admite?

A legislação admite, em determinadas hipóteses, a **emenda ou substituição da CDA** para correção de defeitos do título.

Mas há limites. A correção não pode servir para:

- **Criar nova obrigação** que não existia no lançamento original.
- **Alterar substancialmente o lançamento** que originou a inscrição.
- **Substituir o sujeito passivo** de modo incompatível com os limites jurídicos aplicáveis.



A substituição da CDA é instrumento de correção formal, não de reconstrução do crédito tributário.

📁 PARTE V

INTRODUÇÃO À EXECUÇÃO FISCAL

Da CDA à cobrança judicial • Lei nº 6.830/1980 – LEF • Próximas etapas da disciplina

DA CDA À EXECUÇÃO FISCAL

O caminho até a execução



Finalidade: Obter judicialmente a satisfação do crédito inscrito em dívida ativa.

Na próxima etapa da disciplina estudaremos:

01

Petição inicial

Requisitos e estrutura da peça inaugural da execução fiscal.

02

Citação e pagamento

Citação do executado e possibilidade de pagamento.

03

Garantia e penhora

Formas de garantia do juízo e penhora de bens.

04

Embargos à execução

Defesa do executado por meio de embargos.

05

Exceção de pré-executividade

Instrumento de defesa sem necessidade de garantia do juízo.

SÍNTESE: O MAPA COMPLETO

Antes do litígio ou durante a fase administrativa

- **Consulta** → prevenir dúvida sobre interpretação da legislação.
- **Restituição** → recuperar pagamento indevido realizado ao Fisco.
- **Compensação** → extinguir débitos mediante créditos do contribuinte.
- **Parcelamento** → suspender exigibilidade e regularizar pagamento.
- **Transação** → solucionar consensualmente nos limites da lei.
- **Impugnação** → contestar o lançamento administrativamente.

Se o crédito permanecer exigível e não for pago

Constituição
definitiva

CDA

Inscrição em dívida
ativa

O bom profissional precisa compreender não apenas como **reagir** à execução fiscal, mas como